

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1864/2548

บริษัทธำรงค์พัฒนาการ จำกัด
เรืออากาศเอกประมุข ณ อุบล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคารโดยทำสัญญาที่จังหวัดเชียงใหม่ และจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทมอบให้โจทก์ตามมูลหนี้ค่าก่อสร้างเกี่ยวกับสัญญาจ้างดังกล่าว ถือว่ามูลหนี้ตามเช็คเกิดจากสัญญาจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิที่ทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง มูลหนี้จึงเกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดเชียงใหม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2535 จำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาท่าอากาศยาน ในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ส่งจ่าย 15 กรกฎาคม 2536 จำนวนเงิน 2,693,970 บาท มอบให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าก่อสร้าง จำเลยขอให้โจทก์นำไปขึ้นเงินกลางเดือนสิงหาคม 2536 ถึงกำหนดโจทก์นำเช็คเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 โดยให้เหตุผลว่า "โปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย" โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระเงินตามเช็ค

จำนวน 2,693,970 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 10 เดือน คิดเป็นดอกเบี้ย 168,373.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,862,343.10 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,862,343.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 2,693,970 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยเป็นหนี้ค่าก่อสร้างโจทก์ และไม่เคยว่าจ้างให้โจทก์ก่อสร้างอาคารใดๆ เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วน จำกัดทองม้วนโมคคทรัพย์ที่ทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์ ต่อมาโจทก์ขอให้จำเลย ออกเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกันหนี้ค่าก่อสร้างไว้ก่อน โดยตกลงว่า เมื่อโจทก์กับห้างหุ้น ส่วนจำกัดทองม้วนโมคคทรัพย์ตกลงในเรื่องหนี้กันได้แล้วโจทก์จะส่งมอบเช็คพิพาท คืนแก่จำเลย จำเลยไม่เคยได้รับการทวงถามจากโจทก์ และจำนวนหนี้ที่โจทก์ฟ้องไม่ ถูกต้อง เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทองม้วนโมคคทรัพย์ได้ชำระหนี้บางส่วนและ ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,693,970 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีที่ศาลจังหวัด เชียงใหม่ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันว่า โจทก์และห้างหุ้นส่วน

จำกัดทองม้วนโภคทรัพย์ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จ.3 เพื่อว่าจ้างโจทก์
ก่อสร้างอาคารบุญมาศแมนชั้น โดยทำสัญญาและก่อสร้างอาคารดังกล่าวที่จังหวัด
เชียงใหม่ และจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทมอบให้โจทก์ตามมูลหนี้ค่าก่อสร้างเกี่ยวกับ
สัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จ.3 ถือว่ามูลหนี้ตามเช็คเกิดจากสัญญาจ้างแรงงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องข้อกับเหตุที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิที่ทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง มูลหนี้จึง
เกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดเชียงใหม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
อันเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 4 (1) ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ทาวุฒิ-จรัส พวงมณี-นินนาท สาครรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
คำว่า มูลคดีเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) หมายถึง ถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้เกิดอำนาจฟ้องร้องตามสิทธินั้น คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายให้ชำระหนี้ตามเช็คแก่โจทก์ การ โต้แย้งสิทธิตามสัญญาเช็คย่อมเกิดจากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ มิได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในหนี้ค่าจ้างที่ค้างชำระอยู่ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร	

สถานที่ที่ทำสัญญาก่อสร้างอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่จึงไม่ใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิดในมูล
หนี้ตามเช็คซึ่งแยกออกเป็นต่างหากได้ โจทก์จึงไม่น่าจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด
เชียงใหม่ได้ จะเห็นได้ในกรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำประกันโดยไม่ได้ฟ้องลูกหนี้ชั้นต้น
ด้วย ยังต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีการทำสัญญาค้ำประกัน (คำพิพากษาฎีกาที่
6936/2539) แม้ค้ำประกันเป็นหนี้อุปการณ์ก็ตาม ก็ไม่ถือว่าสถานที่ที่ทำสัญญาเช่าซื้อ
ซึ่งเป็นหนี้ชั้นต้นอันเป็นหนี้ประธานเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกัน
ที่โจทก์ฟ้อง ในทำนองเดียวกัน แม้หนี้ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารจะเป็นที่มา
ของการออกเช็คชำระหนี้นั้นก็ตาม ก็ไม่น่าจะถือว่าสถานที่ที่มีการทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเป็นสถานที่ที่มีมูลเกิดขึ้นของสัญญาเช็คที่โจทก์ฟ้อง ไพโรจน์ วายุ
ภาพ